중대범죄수사청 출국금지 · 정지 및 입국시통보 관련 업무처리지침

<중대범죄수사청 예규 제15호, 2026. 10. 8. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 이 지침은 출국금지 · 정지 및 입국시통보 업무와 관련하여 출국금지의 통지유예, 입국시통보 및 입국사실 확인직후 출국금지를 수사목적상 반드시 필요한 경우로만 제한하는 등 출국금지 제도의 남용을 방지함으로써 출국금지 · 정지 및 입국시통보 대상자의 인권을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(출국금지 · 정지의 요청) 출국금지 · 정지 요청은 필요한 최소한의 범위에서 하되, 출국금지 · 정지 대상자의 범죄사실, 연령 및 가족관계, 해외도피 가능성 등을 고려하여 그 사유를 구체적으로 기재하고, 출국금지 · 정지를 요청하는 소명자료를 첨부해야 한다.

제3조(출국금지 · 정지의 해제) 중대범죄수사청장은 출국금지 · 정지 사유가 소멸한 때에는 법무부장관에게 즉시 출국금지 · 정지의 해제를 요청하여야 한다.

제4조(출국금지 · 정지의 통지유예) ① 출국금지 · 정지 사실을 통지할 경우 범죄수사에 중대하고 명백한 장애가 생길 우려가 있는 때에는 전체 출국금지 · 정지 기간이 3개월(연장기간 포함) 이내인 범위에서 출국금지 · 정지 사실을 통지하지 아니할 것을 법무부장관에게 요청할 수 있다.

② 전항의 요청을 하는 경우 출국금지 · 정지 요청서의 「요청사유」란에 출국금지 요청사유 뿐만 아니라 통지유예를 요청하는 사유도 함께 적시하고, 그 하단에 식별이 용이하게 굵은 글씨로 "수사보안상 통지유예 요망"이라고 기재해야 하며, 통지유예를 요청하는 사유를 입증할 수 있는 소명자료를 첨부하여야 한다.

제5조(입국시통보 요청) 중대범죄수사청장은 다음 각 호에 해당하는 국내에 체류하지 않은 사람에 대하여 법무부장관에게 그 사람이 입국할 경우 그 사실을 통보해 줄 것을 요청할 수 있다.

1. 범죄혐의로 수사를 받고 있는 사람
2. 그 소재를 알 수 없어서 수사중지 결정이 된 사람
3. 참고인 등 범죄수사를 위해 조사가 필요한 사람

제6조(입국시통보 요청 해제) 중대범죄수사청장은 입국시통보 요청된 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법무부장관에게 즉시 입국시통보의 해제를 요청하여야 한다.

1. 입국시통보 요청된 사람이 국내에 체류 중인 사실을 확인한 경우
2. 입국시통보 요청을 받을 사유가 해소된 경우

제7조(입국시통보 및 입국사실 확인직후 출국금지·정지 요청) ① 범죄수사를 위하여 피의자(피내사자)에 대한 신병확보가 반드시 필요하나 국외체류 중인 이유로 출국금지·정지 조치가 불가능하여 입국시통보를 요청하는 때에는 입국시통보와 함께 입국사실 확인직후 출국금지·정지를 요청하고, 출국금지(정지) 관련 규정서식에 소명자료를 첨부한다.

② 입국시통보 및 입국사실 확인직후 출국금지·정지 요청 대상자에 대하여 입국후 출국금지 사실을 통보받은 경우 사건사무담당직원은 출국금지·정지 요청대장에 그 내용을 등재하여야 한다.

제8조(형사사법정보시스템의 활용 등) ① 출국금지·정지 및 입국시통보를 요청·연장·해제하는 경우에는 형사사법정보시스템을 이용하여야 한다. 다만, 시스템에 장애가 발생하는 등 시스템을 이용할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하되, 추후에 해당 정보를 시스템에 입력하여야 한다.

② 출국금지·정지를 요청하는 경우에는 출국금지·정지 요청 사유와 출국금지·

정지 예정기간 등을 적은 출국금지 · 정지 요청서를 법무부장관에게 보내야 한다. 이 경우 소명 자료로써 당사자가 출국금지 · 정지 대상자에 해당하는 사실 및 출국금지 · 정지가 필요한 사유, 별지 제1호 서식의 검사의 검토의견서 등을 첨부하여야 한다. 연장하는 경우에도 또한 같다.

제9조(출국금지 · 정지 요청대장 등의 비치) ① 중대범죄수사청장은 출국금지 · 정지 요청, 그 연장요청 및 해제요청, 입국시통보 요청 및 그 해제요청 등의 변동사항을 기재한 출국금지 · 정지 요청대장 및 입국시통보 요청대장을 비치하여야 한다. 다만, 출국금지 · 정지 요청대장 및 입국시통보 요청대장은 형사사법정보시스템에 의하여 전자적으로 관리할 수 있다.

② 출국금지 · 정지 요청대장은 「출입국관리법 시행규칙」 별지 제9호 및 제56호의3 서식에 의하고, 입국시 통보요청대장은 별지 제2호 서식에 의한다.

제10조(출국금지 · 정지 연장 · 해제 누락 방지) ① 지방중대범죄수사청의 경우 사건과에서 소속청의 출국금지 · 정지 및 입국시통보 요청내역을 통합하여 관리한다. 다만, 수사보안이 필요한 경우에는 예외로 한다.

② 사건사무담당직원은 출국금지 · 정지 기간 및 입국시통보 요청기간 만료 7일 전에 출국금지 · 정지 및 입국시통보 요청을 한 사건을 담당하는 수사관 또는 소관 부서장에게 기간연장 대상자를 통보하여야 한다.

③ 사건사무담당직원은 출국금지 · 정지 및 입국시통보 해제 사유가 발생한 사실을 확인한 경우 즉시 출국금지 · 정지 및 입국시통보 요청을 한 사건을 담당하는 수사관 또는 소관 부서장에게 그 사유를 통지해야 한다.

④ 사건사무담당직원은 매월 1회 소속청의 출국금지 · 정지 및 입국시통보 요청내역을 확인하여 출국금지 · 정지 및 입국시통보 연장이나 해제 누락 여부를 점검한 후 제2항 및 제3항의 조치를 취하고, 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장에게 그 결과를 보고하여야 한다.

⑤ 제4항의 경우 지방중대범죄수사청장은 출국금지 · 정지 요청대장 및 입국시통보 요청대장 등을 통해 출국금지 · 정지 및 입국시통보 연장이나 해제 누락

여부에 대한 점검이 제대로 이루어졌는지를 확인하여야 한다.

제11조(보칙) 이 지침에 없는 절차 및 서식 등은 「출입국관리법 시행규칙」에 의한다.

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제15호, 2026. 10. 8.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 1] 범법자 출입국 규제 검토의견 회신 요청서

<별지 제1호 서식>

제 호

수 신 : *공소청의 장*

제 목 : 범법자 출입국 규제 검토의견 회신 요청서

다음 사람의 에 필요한 검토의견 회신을 요청합니다.

사 건 번 호					
인적사항	성 명				
	주 거				
	등록기준지				
	직 업			성 별	
	여 권 번 호		주민등록번호		
죄 명					
범 죄 사 실					
사 유					
기 간					
비 고					

중대범죄수사청 수사관

[별지 2] 입국시 통보요청 대장

<별지 제2호 서식>

입국시 통보요청 대장

○○지방중대범죄수사청

순번	사건번호	성명	주민번호 (생년월일)	국적	요청 부서	요청일	요청 사유	요청 기간	입국 통보일	연장요청 및 기간	해제 여부	입국사실확인직후 출국금지(정지)요청 여부	비고